

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 268/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุดรธานี

	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นาย สม พันธุ์ ศรีทอง สุข	โจทก์
นาง สี หรือ ศรี ทราบุฒิ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 43

โจทก์ร่วมซื้อบ้าน เลขที่ 308 จากการขายทอดตลาด จำเลยเองก็ทราบ เมื่อจำเลยอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่ 308 ก็ถือว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองบ้านดังกล่าว การที่จำเลยบอกโจทก์ร่วมว่าบ้านที่จำเลยอาศัยอยู่ไม่ใช่บ้านเลขที่ 308 แต่เป็น บ้านเลขที่ 121 ของส. นั้น เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ร่วมรู้ถือนบ้านเลขที่ 308 เพื่อที่จำเลยจะได้รับประโยชน์ การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเบียดบังบ้านเลขที่ 308 เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 โจทก์ร่วมจะไปรู้ถือนบ้านครั้งแรกวันที่ 28 เมษายน 2527จึงถือได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกตั้งแต่วันนั้น แต่โจทก์ร่วมเพิ่งมาร้องทุกข์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 คดีจึงขาดอายุความ เมื่อคดีขาดอายุความ สภานาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนโจทก์ร่วมตาม มาตรา 43

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ครอบครองบ้านไม้ 1 หลัง ราคา 16,000 บาทของนายสมพันธ์ ศรีทองสุข ผู้เสียหาย และจำเลยได้เบียดบังเอาบ้านหลังดังกล่าวเป็นของจำเลยโดยทุจริตด้วยการรื้อบ้านนำไปขายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ให้จำเลยคืนบ้านหรือใช้ราคา 16,000 บาท

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก ลงโทษจำคุก 1 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน ให้จำเลยชดใช้ค่าบ้าน 16,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาต่อไปมีว่า การที่จำเลยบอกโจทก์ร่วมว่า บ้านเลขที่ 308 ของจำเลย เป็นบ้านเลขที่ 121 ของนายสวนนั้น เป็นความผิดฐานยกยอกหรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์ร่วมซื้อบ้านเลขที่ 308 จากการขายทอดตลาดนี้ จำเลยเองก็ทราบดังจะเห็นได้จากที่ให้การยอมรับไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 802/2527 ของศาลจังหวัดอุทัยธานี เมื่อจำเลยอยู่อาศัยในบ้านเลขที่ 308 ก็ถือว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองบ้านดังกล่าว การที่จำเลยบอกโจทก์ร่วมว่าบ้านที่จำเลยอยู่อาศัยไม่ใช่บ้านเลขที่

308 แต่เป็นบ้านเลขที่ 121ของนายสวายนั้นเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์
ร่วมรื้อถอนบ้านเลขที่ 308 เพื่อที่จำเลยจะได้รับประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ความจริงโจทก์
ร่วมมีสิทธิรื้อบ้านเลขที่ 308 ที่จำเลยอยู่ด้วย การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการ
เบียดบังบ้านเลขที่ 308 เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต การกระทำของจำเลยจึงเป็น
ความผิดฐานยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ตั้งแต่วันนั้น ซึ่งตาม
คำเบิกความของโจทก์ร่วมในคดีหมายเลขแดงที่ 802/2527 ของศาลจังหวัดอุดรธานี
ฟังได้ว่าโจทก์ร่วมจะไปรื้อถอนบ้านเลขที่ 308 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2527
จึงถือได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานยกยอกตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2527 คดีความ
ผิดฐานยกยอกเป็นความผิดอันยอมความกันได้ ซึ่งหากผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์
ภายในกำหนดสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดีเป็น
อันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ตามข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยมา
ต้องถือโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยกยอกที่จำเลยกระทำความผิด ทั้ง
โจทก์ร่วมได้รู้ถึงความผิดที่จำเลยกระทำและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันที่ 28
เมษายน 2527 โจทก์ร่วมในฐานะผู้เสียหายจึงต้องร้องทุกข์ภายในกำหนดสามเดือน
นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2527 ซึ่งคำนวณแล้วต้องร้องทุกข์ภายในวันที่ 28
กรกฎาคม 2527 แต่โจทก์ร่วมเพิ่งมาร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530 ดังคำเบิก
ความของพันตำรวจตรีฐาจุฑา และบันทึกมอบคดีความผิดอันยอมความได้เอกสาร
หมาย จ.1 เช่นนี้ คดีของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงขาดอายุความ และเมื่อคดีขาดอายุ
ความ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 39(6) พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทน
โจทก์ร่วม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 คำขอส่วนแบ่งให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินก็ย่อมตกไปด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา
ยกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ